KL kỷ luật ông T theo hình thức sa thải do vi phạm nội quy công ty. Quyết định kỷ luật sa thải có hiệu lực từ 31/11/X.

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông T, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ anh (chị) cần làm rõ những vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung

Sau khi tiến hành hòa giải giữa các đương sự không thành, tòa án đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử

Câu hỏi 8: (2 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông T, anh (chị) cần lập luận như thế nào trong phần tranh luận để khẳng định Quyết định kỷ luật sa thải số 202/NS – KL ngày 30/11/X của Công ty vận tải N đối với ông T là trái pháp luật

(*Học viên được sử dụng dữ kiện trong đề bài và dữ kiện trong tất cả các tình tiết bổ sung để làm câu hỏi 8)*

Câu hỏi 9: (1 điểm)

Trên cơ sở lập luận đó, hãy đề xuất với Hội đồng xét xử hướng giải quyết vụ án về mặt nội dung

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

Đề số 29(Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải)

Câu 1: xác định quan hệ pháp luật có tranh chấp trong vụ kiện trên.

Quan hệ pháp luật trong vụ kiện là: Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải (điểm a khoản 1 Điều 31, BLLĐ).

Câu 2: xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp? lý giải sự lựa chọn.

- Tòa án quận Tân Bình là Tòa có thẩm quyền giải quyết.
- Căn cứ: công ty N là công ty có 100% vốn nước ngòai của Nhật Bản, công ty được thành lập theo pháp luật của Việt Nam do đó công ty N là pháp nhân Việt Nam. Nên căn cứ điểm a khoản 1 Điều 31, điểm c khoản 1 Điều 33 và điểm a khoản 1 Điều 35 BLTTDS thì Tòa án quận Tân Bình là Tòa có thẩm quyền giải quyết vụ việc trên.

Câu 3: Luật sư hãy giúp ông T viết đơn khởi kiện gửi TA có thẩm quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân quận Tân Bình

Họ và tên người khởi kiện: Nguyễn Ngọc T

Địa chỉ: ……..……

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) ……

Địa chỉ: ……..

Họ và tên người bị kiện: Công ty vận tải N